

刑法
No406

H20-6 (配点: 3)

月	日
月	日

次の【事例】における甲の罪責について、「甲には犯人隠避教唆罪及び証拠偽造教唆罪が成立し、両罪は観念的競合となる。」との結論に達した場合、後記アからオまでの【論点と見解】のうち、この結論を導くための論拠となり得ないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、東京都内の銀行で強盗を行ってその後逃走したが、警察の捜査が自己に及んでいることを知り、アリバイ証人を作って自己の刑事責任を免れようと企て、知人の乙に対して、上記犯行の時刻ころ、乙と一緒に大阪市内にいたことにしてほしいと依頼して、その旨承諾させ、同人をして、甲の依頼に沿う内容虚偽の上申書を作成させた上、これを甲の強盗事件を捜査していた警察署の警察官に提出させた。

【論点と見解】

ア. 犯人隠避罪の「隠避」の意味について、蔵匿以外の方法により官憲の発見逮捕を免れさせる一切の行為をいうが、犯人の逃走を容易にさせることによって官憲による犯人の身柄の確保を妨げる行為に限り、官憲による犯人の特定作用を妨げ、その結果として犯人の身柄の確保を妨げる行為は含まないとする見解

イ. 証拠偽造罪の「証拠」の意味について、参考人の虚偽供述は、「証拠」に含まれるが、文書化されたものに限るとする見解

ウ. 証拠偽造罪の「偽造」の意味について、文書偽造罪と同様、作成名義を偽る場合に限るとする見解

エ. 証拠偽造教唆罪の成否について、被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件に関する証拠を偽造するように教唆し、これが実行された場合に限りて成立するとする見解

オ. 犯人隠避罪と証拠偽造罪の罪数関係について、両者の保護法益は、広義においては国家の刑事司法作用を保護するものであるが、前者は犯人の確保の観点から、後者は適正な証拠の収集の観点から、それぞれこれを妨害する行為を処罰するものであって、保護法益が異なることを重視する見解

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. ア イ ウ | 2. ア ウ エ | 3. ア エ オ |
| 4. イ ウ オ | 5. イ エ オ | |

No406

犯人隠避と証拠偽造の教唆

正答率

H20-6

正解

2

92%

ア 論拠となり得ない

アの見解は、犯人隠避罪（103条）の「隠避」の意味について、犯人の逃走を容易にさせることによって官憲による犯人の身柄の確保を妨げる行為に限るとし、他方で官憲による犯人の特定作用を妨げ、その結果として犯人の身柄の確保を妨げる行為は含まないとしている。本事例の乙は、甲の依頼に沿う内容虚偽の上申書を作成して甲の強盗事件を捜査していた警察署の警察官に提出している。乙の当該行為は、官憲による犯人の特定作用を妨げる性質は有するものの犯人の逃走を容易にする性質は有しない。そうであるとすれば、乙の上記行為は犯人の逃走を容易にさせることによって官憲による犯人の身柄の確保を妨げる行為にはあたらず、犯人隠避罪の「隠避」にはあたらない。よって、乙には犯人隠避罪は成立せず乙を教唆した甲には犯人隠避教唆罪が成立しない。したがって、アの【論点と見解】は【事例】における甲の罪責についての冒頭の結論を導くための論拠となり得ない。

イ 論拠となり得る

イの見解は、証拠偽造罪（104条）の「証拠」の意味について、参考人の虚偽供述は「証拠」に含まれるが文書化されたものに限るとする。本事例の乙が作成した上申書は参考人乙の虚偽供述が文書化されたものにあたり、証拠偽造罪の「証拠」となる。よって、本見解に従うと本事例の乙には証拠偽造罪が成立する可能性があり、乙を教唆した甲には証拠偽造教唆罪が成立する可能性がある。したがって、イの【論点と見解】は【事例】における甲の罪責についての冒頭の結論を導くための論拠となり得る。

ウ 論拠となり得ない

ウの見解は、証拠偽造罪の「偽造」の意味について、作成名義を偽る場合に限るとするものである。本事例では、乙は内容虚偽の上申書を作成している。この上申書は乙名義で作成されたものであり、乙は上申書作成において作成名義を偽っていないといえる。よって、本事例の乙には証拠偽造罪が成立せず、乙を教唆した甲には証拠偽造教唆罪が成立しない。したがって、ウの【論点と見解】は【事例】における甲の罪責についての冒頭の結論を導くための論拠となり得ない。

エ 論拠となり得ない

エの見解は、証拠偽造教唆罪の成否について、被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件に関する証拠を偽造するように教唆し、これが実行された場合に限りて成立するとする見解である。本事例では、強盗を行ってその後逃走した甲は、アリバイ証人を作って自己の刑事責任を免れようと企て、知人の乙に対して上記犯行の時刻に乙と一緒に大阪市内にいたことにしてほしいと依頼してその旨承諾させている。そして、甲は、乙に甲の依頼に沿う内容虚偽の上申書を作成させたものである。そうであるとすれば、当該上申書作成の依頼は、教唆者である甲自身の刑事事件に関するアリバイ証拠偽造の依頼であり、被教唆者・教唆者以外の者の刑事事件に関する証拠を偽造するように教唆した場合にあたらない。よって、甲に証拠偽造教唆罪は成立しない。したがって、エの【論点と見解】は【事例】における甲の罪責についての冒頭の結論を導くための論拠となり得ない。

オ 論拠となり得る

オの見解は、犯人隠避罪と証拠偽造罪の保護法益が異なることを重視するものである。本事例では、乙は、内容虚偽の上申書を作成し、これを甲の強盗事件を捜査していた警察署の警察官に提出している。そこで、乙には、上申書作成につき証拠偽造罪が成立し得る。また、乙には、上申書の警察官への提出につき犯人隠避罪が成立し得る。そしてオの見解に従うと、両罪は保護法益が異なるので両罪が共に成立し得る。よって、乙に教唆をした甲には犯人隠避教唆罪と証拠偽造教唆罪が成立する可能性がある。したがって、オの【論点と見解】は【事例】における甲の罪責についての冒頭の結論を導くための論拠となり得る。